

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5589/2539

ป.พ.พ. มาตรา 193/34

ป.วิ.พ. มาตรา 249

บริษัท แฮริสันส์ แอ็มเบอร์ก จีเอ็มบีเอช

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

เมื่อจำเลยให้การต่อสู้เรื่องอายุความและยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโดยอ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา624และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามคำร้องของจำเลยดังนี้เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์มิได้ขาดอายุความตามมาตรา624การที่จำเลยฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/34จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมาในศาลชั้นต้นและในศาลอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งซื้อท่อนเหล็ก (Steel Bars) จำนวน3,522 มัด จากผู้ขายในต่างประเทศ และผู้ขายว่าจ้างโจทก์ขนส่งสินค้าดังกล่าวโดยเรือสินค้าจากประเทศโปแลนด์เพื่อส่งมอบแก่จำเลยที่กรุงเทพมหานคร มีข้อตกลงโดยปริยายว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้รับตราส่งมีหน้าที่ต้องไปรับสินค้าจากเรือของโจทก์ตามประเพณีการขนส่งสินค้าทางทะเลและหรือตามประเพณีการขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลแห่งท้องถิ่นในทันทีที่เรือของโจทก์พร้อมที่จะทำการขนถ่ายส่งมอบสินค้าแก่จำเลย และ

จำเลยจะต้องมีเรือลำเลียงไปรับขนถ่ายสินค้าจากเรือของโจทก์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขนถ่ายสินค้าเป็นไปโดยรวดเร็ว มิฉะนั้นจำเลยจะต้องรับผิดชอบค่าที่โจทก์ต้องจอดเรือรอการขนถ่ายสินค้า เมื่อเรือของโจทก์มาจอดโจทก์แจ้งแก่จำเลยเพื่อรับมอบสินค้าที่จะขนถ่ายสินค้าลงเรือลำเลียง ปราบกฏว่าจำเลยมิได้นำเรือลำเลียงมาขนถ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 รวมทั้งสิ้น 4 วัน 3 ชั่วโมง หรือ 4.15 วัน โจทก์เสียหายอันเกิดจากเรือของโจทก์ต้องจอดรอ โจทก์ต้องจ่ายค่าเช่าเรือวันละ 6,400 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าน้ำมันดีเซลวันละ 650 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าจ้างผู้ดูแลการส่งมอบขนถ่ายสินค้าวันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าขาดประโยชน์อันควรได้จากเรือดังกล่าววันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมค่าเสียหายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,067.50 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับเงินไทย 903,689.47 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,044,890.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 903,689.47 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยมีหน้าที่รับสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ไม่มีประเพณีทางการค้าที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในการขนส่งทางทะเลที่ผู้รับตราส่งจะต้องจัดเรือลำเลียงไปรับสินค้าจากเรือเดินทะเลเมื่อเรือเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร จำเลยไปรับสินค้าตามสัญญาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ชักช้าตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยรับมอบสินค้าเกินกว่า 2 ปีแล้วคดีโจทก์ขาดอายุความ ค่าเสียหายสูงเกินจริงและโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง พิจารณายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ในฐานะผู้รับขนของทางทะเลฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย อันเกิดจากเรือของโจทก์ต้องจอดรอการขนถ่ายสินค้าจากจำเลยขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การต่อสู้ในเรื่องอายุความว่าจำเลยรับมอบสินค้าเกินกว่า 2 ปีแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 โดยอ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 เพราะโจทก์นำคดีมาฟ้องล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 1 ปี ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามคำร้องของจำเลย ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 เพราะมิได้ใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายภายใน 1 ปี นับแต่มีการส่งมอบสินค้า พิจารณายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ขนส่งหรือโจทก์จะฟ้องผู้รับตราส่งหรือจำเลยเช่นคดีนี้ จะนำมาตรา 624 มาปรับคดีหาได้ไม่ และเห็นว่าเป็นกรณีที่ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดีซึ่งมีกำหนดอายุความ 10 ปีคดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความจำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์

ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 ซึ่งมีกำหนดอายุความ 2 ปี เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าระวาง ค่าอุปกรณ์ในการขนส่งหรือค่าเสียหายตามสัญญารับขนของทางทะเลเกินกว่า 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ เห็นว่า เมื่อจำเลยให้การต่อสู้เรื่องอายุความและยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโดยอ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 เพราะโจทก์มิได้ฟ้องคดีภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จำเลยรับมอบของคดีโจทก์จึงขาดอายุความ และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามคำร้องของจำเลย โดยเห็นว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 ดังนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์มิได้ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 การที่จำเลยฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 ไม่ตรงกับที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นและในศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาให้ยกฎีกาของจำเลย

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ